P U T U S A N

Nomor 2506/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surya Darma Alias Sicik;
2. Tempat lahir : Marelan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /10 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Marelan Pasar IV Barat Lk. 8 Terjun Kec. Medan Marelan/ Jalan Selebes Gg. Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa didampngi oleh Penasihat Hukumnya Helmex Alex Sebastian Tampubolon, S.H., M.H., Summerson Immanueli Giawa, S.H., Christopher Primadany Ginting, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Cakra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadilan, yang beralamat di Jl. Tuar Raya Komp. MU City Blovk C No. 2 Griya Martubung Kec. Medan Labuhan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2506/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2506/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA DARMA ALS SICIK** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidan “tanpa hak atau melawan hukum menyimpn, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35/2009 tentang narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYA DARMA ALS SICIK** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam silver, ***Dirampas untuk dimusnahkan***.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SURYA DARMA ALS SICIK** pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan selebes Gang 2 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan kota Medan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dalam hal ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi AIPTU Sunardi, AIPDA Bambang Sofyan, BRIPTU Anggra Fajar Pratama yang merupakan Tim Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu dirumah kosong Jalan selebes Gang 2 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan kota Medan, kemudian para saksi langsung menuju ketempat tersebut untuk melakukan pengecekan/penggerebekan dilokasi tersebut .
- Bahwa saat sampai dilokasi tim dari kepolisian tidak melihat ada Terdakwa SURYA DARMA ALS SICIK, lalu tim melanjutkan pencarian ke rumah Terdakwa SURYA DARMA Als SICIK yang tidak jauh dari lokasi awal, dan menemukan/melihat seseorang laki-laki yang mengaku bernama SURYA DARA ALS SICIK sedang didalam kamar tidurnya laluTim dari Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dan ditemukan disudut dinding kamar mandi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu, satu buah timbangan digital berwarna hitam silver dari dalam rumah kosong,
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa SURYA DARMA Als SICIK mengenai kepemilikan 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, yang diperoleh dari seseorang laki-laki yang bernama RANO dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu Rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat ditemukannya sabu tersebut, terdakwa bukanlah Dokter, Apoteker ataupun bagian dari pihak yang mempunyai izin dari pihak Pemerintah RI.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan barang bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian Labuhan Deli No. 221/IX/POL-10009/2022 Tanggal 18-07-2022 menerangkan bahwa : 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat bersih = 1.07 (satu koma nol tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Labfor : 3979/NNF/2022, tanggal 22 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.IK, dan R. Fani Miranda, S.T.. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Lab. Forensik Polda Sumut ,menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat nettto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa **SURYA DARMA ALS SICIK** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SURYA DARMA ALS SICIK** pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan selebes Gang 2 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan kota Medan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dalam hal ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi AIPTU Sunardi, AIPDA Bambang Sofyan, BRIPTU Anggra Fajar Pratama yang merupakan Tim Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu dirumah kosong Jalan selebes Gang 2 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan kota Medan, kemudian para saksi langsung menuju ketempat tersebut untuk melakukan pengecekan/penggerebekan dilokasi tersebut .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat sampai dilokasi tim dari kepolisian tidak melihat ada Terdakwa SURYA DARMA ALS SICIK, lalu tim melanjutkan pencarian ke rumah Terdakwa SURYA DARMA Als SICIK yang tidak jauh dari lokasi awal, dan menemukan/melihat seseorang laki-laki yang mengaku bernama SURYA DARA ALS SICIK sedang didalam kamar tidurnya laluTim dari Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dan ditemukan disudut dinding kamar mandi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu, satu buah timbangan digital berwarna hitam silver dari dalam rumah kosong,
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa SURYA DARMA Als SICIK mengenai kepemilikan 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, yang diperoleh dari seseorang laki-laki yang bernama RANO dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu Rupiah).
- Bahwa saat ditemukannya sabu tersebut, terdakwa bukanlah Dokter, Apoteker ataupun bagian dari pihak yang mempunyai izin dari pihak Pemerintah RI.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan barang bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian Labuhan Deli No. 221/IX/POL-10009/2022 Tanggal 18-07-2022 menerangkan bahwa : 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat bersih = 1.07 (satu koma nol tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Labfor : 3979/NNF/2022, tanggal 22 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.IK, dan R. Fani Miranda, S.T.. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Lab. Forensik Polda Sumut ,menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat nettto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa **SURYA DARMA ALS SICIK** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sunardi,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan seorang laki laki yang mengaku bernama **Surya Darma Als Sicik**;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Anggara Fajar Pratama, dan saksi Bambang Sofyan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jln Selebes Gg 2 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Surya Darma Alias Sicik berjualan Nerkotika jenis shabu di salah satu rumah kosong di Jln Selebes Gg 2 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan pergi menuju rumah kososng dimaksud tetapi Terdakwa tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah kosong dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang tidur dalam kamar tidur;
- Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan shabu yang ditemukan di sudut dinding kamar mandi rumah tempat Terdakwa berada, kemudian dilanjutkan penggeledahan di dalam rumah kosong tidak jauh dari rumah Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam silver dan diakui sebagi milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ianya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama Rano, dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Rano sebesar Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan shabu sebelumnya;
- Bahwa adapun narkotika jenis shabu yang diterima Terdakwa yaitu 2 (dua) buah plastik klip adalah yang dititip oleh Rano;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan selama berjualan shabu setiap Terdakwa berhasil menjual habis 1 (satu) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Rano sejak 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, dan Terdakwa mejual shabu sejak dua minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap sedang menguasai shabu-shabu tersebut, dan bukan sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi, **Anggara Fajar Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jln Selebes Gg 2 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi Sunardi dan saksi Bambang Sofyan dari satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan shabu yang ditemukan di sudut dinding kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan di dalam rumah kosong tidak jauh dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam silver dan diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering menjual shabu-shabu di rumah kosong tersebut, kemudian saksi dan rekan langsung ke lokasi dimaksud untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun tidak ada Terdakwa di rumah kosong tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah kosong dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang tidur dalam kamar Terdakwa;
- Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan shabu yang ditemukan di sudut dinding kamar mandi rumah tempat Terdakwa berada, kemudian dilanjutkan penggeledahan di dalam rumah kosong tidak jauh dari rumah Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam silver;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan shabu yang ditemukan di sudut dinding kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa adalah milik seorang yang bernama Rano, dan Rano lah yang menitipkan kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual dan sebelum Penangkapan Rano ada datang menjumpai Terdakwa dan meminta uang hasil penjualan shabu dan oleh Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan shabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan selama berjualan shabu setiap Terdakwa berhasil menjual habis 1 (satu) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rano sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa menjual shabu baru selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap sedang menguasai shabu-shabu tersebut, dan bukan sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jln Selebes Gg 2 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Sunardi bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu saksi Anggara Fajar Pratama dan saksi Bambang Sofyan dari Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisikan shabu yang ditemukan di sudut dinding kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian ditemukan di dalam rumah kosong tidak jauh dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam silver adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Rano, sebanyak 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 2 (dua) gram di rumah kosong tidak berapa lama sebelum penangkapan, ketika Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan shabu sebelumnya sejumlah Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Rano menyerahkan 2 (dua) buah plastik dengan berat sekitar 2 (dua) gram kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapat dari menjual shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dan bukan sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam silver;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan barang bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian Labuhan Deli No. 221/IX/POL-10009/2022 Tanggal 18-07-2022 menerangkan bahwa : 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 1.07 (satu koma nol tujuh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Labfor : 3979/NNF/2022, tanggal 22 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.IK, dan R. Fani Miranda, S.T.. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Lab. Forensik Polda Sumut ,menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat nettto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa **SURYA DARMA ALS SICIK** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Anggara Fajar Pratama bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi Sunardi dan saksi Bambang Sofyan dari satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa benar kejadian penangkapan Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Jln Selebes Gg 2 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, tepatnya kamar tidur rumah Terdakwa, terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan shabu yang ditemukan di sudut dinding kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian ditemukan di dalam rumah kosong tidak jauh dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam silver;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering menjual shabu-shabu di rumah kosong tersebut, kemudian saksi dan rekan langsung ke lokasi dimaksud untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun tidak ada Terdakwa di rumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah kosong dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang tidur dalam kamar tidur;
- Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan shabu yang ditemukan di sudut dinding kamar mandi rumah tempat Terdakwa berada, kemudian dilanjutkan penggeledahan di dalam rumah kosong tidak jauh dari rumah Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam silver yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan shabu yang ditemukan di sudut dinding kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa adalah milik seorang yang bernama Rano, dan Rano lah yang menitipkan kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual dan sebelum Penangkapan Rano ada datang menjumpai Terdakwa dan meminta uang hasil penjualan shabu dan oleh Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan shabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan selama berjualan shabu setiap Terdakwa berhasil menjual habis 1 (satu) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rano sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa menjual shabu baru selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap sedang menguasai shabu-shabu tersebut, dan bukan sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima 2 (dua) buah plastik klip berisikan shabu-shabu dari seorang yang bernama Rano di rumah kososng dekat rumag Terdakwa tidak berapa Lama sebelum penangkapan Terdakwa ketika Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan shabu sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan barang bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian Labuhan Deli No. 221/IX/POL-10009/2022 Tanggal 18-07-2022 menerangkan bahwa : 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat bersih = 1.07 (satu koma nol tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Labfor : 3979/NNF/2022, tanggal 22 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.IK, dan R. Fani Miranda, S.T.. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Lab. Forensik Polda Sumut ,menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat nettto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa **SURYA DARMA ALS SICIK** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Surya Darma Als Sicik** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dan mendekati dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Ad. 1. **Unsur Setiap orang**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yaitu disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **Surya Darma Als Sicik** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal Nomor : PDM-152/RP.9/Enz.2/ / 09/2022 tanggal 02 September 2022 adalah benar sebagai identitas dirinya dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan/hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunardi, saksi Anggara Fajar Pratama dan saksi Bambang Sofyan dan keterangan Terdakwa, penangkapan Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Jln Selebes Gg 2 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, tepatnya di dalam kamar tidur rumah Terdakwa, terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menguasai 2 (dua) plastik klip berisi shabu dengan berat 2 (dua) gram yang Terdakwa letakkan di sudut dinding kamar mandi rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai/memiliki shabu-shabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-undang jika dilakukan apabila tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatip, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian penangkapan Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Jln Selebes Gg 2 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, tepatnya kamar tidur rumah Terdakwa, terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Sunardi bersama-sama dengan saksi Anggara Fajar Pratama dan Bambang Sofyan dari petugas Polres Pelabuhan Belawan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan shabu yang ditemukan di sudut dinding kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian ditemukan di dalam rumah kosong tidak jauh dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam silver;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering menjual shabu-shabu di rumah kosong tersebut, kemudian saksi dan rekan langsung ke lokasi dimaksud untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun tidak ada Terdakwa di rumah kosong tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah kosong dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang berada dalam kamar tidur, emudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan shabu yang ditemukan di sudut dinding kamar mandi rumah tempat Terdakwa berada, kemudian dilanjutkan penggeledahan di dalam rumah kosong tidak jauh dari rumah Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam silver yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan shabu yang ditemukan di sudut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinding kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa adalah milik seorang yang bernama Rano, dan Rano lah yang menitipkan kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual dan sebelum Penangkapan Rano ada datang menjumpai Terdakwa dan meminta uang hasil penjualan shabu dan oleh Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan shabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan selama berjualan shabu setiap Terdakwa berhasil menjual habis 1 (satu) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa kenal dengan Rano sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan dan sebagaimana keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual shabu baru selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika ditangkap sedang menguasai shabu-shabu tersebut, dan bukan sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu yang mana Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar yang disita dari Terdakwa saat penangkapan dan Terdakwa membenarkan telah menerima 2 (dua) buah plastik klip berisikan shabu-shabu dari seorang yang bernama Rano di rumah kososng dekat rumag Terdakwa tidak berapa Lama sebelum penangkapan Terdakwa ketika Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan shabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan barang bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian Labuhan Deli No. 221/IX/POL-10009/2022 Tanggal 18-07-2022 menerangkan bahwa : 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat bersih = 1.07 (satu koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Labfor : 3979/NNF/2022, tanggal 22 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.IK, dan R. Fani Miranda, S.T.. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Lab. Forensik Polda Sumut ,menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat nettto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa **SURYA DARMA ALS SICIK** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa pada saat saksi Sunardi dan saksi Anggara Fajat Pratama melakukan penggeledahan adalah tidak disaksikan orang lain selain petugas kepolisian, hal ini bukan tanpa alasan mengingat banyaknya pihak kepolisian yang melakukan jebakan-jebakan kepada para penggugan narkotika dimana mereka seharusnya menjadi korban narkotika malah ditempatkan sebagai pengedar untuk di jerat dengan pasal yang berat akan dipertimbangkan sebagai berikut, dan mengenai timbangan adalah diakui sebagai milik Terdakwa adalah semata mata karena sudah lelah di paksa untuk memberikan pengakuan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa di tangkap bersama barang bukti 2 (dua) buah plastik klip berisikan shabu yang ditemukan di sudut dinding kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa adalah telah di benarkan Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah diterima Terdakwa dari seorang yang bernama Rano yang dititipkan oleh Rano kepada Terdakwa untuk dijual dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, demikian pula mengenai timbangan elektrik telah dibenarkan sebagai kepunyaan Terdakwa sehingga tidak ada ditemukan jebakan yang dilakukan oleh para saksi selaku petugas kepolisian, berdasarkan pertimbangan tersebut apa yang di uraikan Penasihat Hukum dalam pembelaannya adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum menyatakan bahwa mengenai tidak ada ijin penggeledahan sehingga perbuatan yang telah dilakukan saksi-saksi adalah penyelewengan terhadap KUHAP dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat berkas perkara A quo, ternyata Pengadilan Negri Medan telah mengeluarkan Penetapan Persetujuan Penggeledahan Nomor.572/PEN.GLD/2022/PN Mdn tanggal 5 Agustus 2022, sehingga apa yang diuraikan Penasihat Hukum dalam pembelaannya adalah tidak beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menangguhkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berprilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dan dapat memenuhi sebagaimana dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa di berikan hukuman yang pantas dan patut sesuai dengan pembuktian yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan keyakinan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhakan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam silver;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, Narkotika jenis shabu-shabu dan merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang karena tidak memiliki ijin yang sah maka terhadap barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Surya Darma Als Sicik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menguasai *Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga);**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam silver, ***Dirampas untuk dimusnahkan***.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Romanna Debora Meilliani, S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconfrence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sulhanuddin, S.H., M.H.	**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**
Zufida Hanum, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rita Sitepu, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)